



PUTUSAN

Nomor 5969 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TERUN DULLAH, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gang Remaja, Kota Palangka Raya atau Jalan Hiu Putih XXI AA, RT 015, RW 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujo Purnomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat kantor di Jalan RTA. Milono, Km. 3,5 Nomor 93, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2025;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

RUDIE, bertempat tinggal di Jalan Sapan XI Nomor 70, RT 008, RW 009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maya Musdalifah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bajenta, beralamat di Jalan G. Obos Induk, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2025;
Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

LURAH BUKIT TUNGGAL, beralamat di Jalan Badak Nomor 2, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 5969 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 10386/Palangka, luas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), Tanggal Penerbitan Sertifikat 3 Mei 1999 yang terletak di Jalan Hiu Putih XXI AA yang dahulu di Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, dan sekarang telah diperbaharui dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17261/Bukit Tunggal, luas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), NIB 15010301.19577, yang terletak di Jalan Hiu Putih XXI AA, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Plk., tanggal 22 Juni 2018 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel maupun imateriel kepada Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mencabut Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 594/759/XII/KL-BT/Pem, tanggal 30 Desember 2014 dan tunduk serta patuh pada putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 5969 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih, RT 004/RW XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan ukuran panjang 319, lebar 100 meter, luas 31.900 meter persegi, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah timur berbatas dengan A. P. Sawong,
 - Sebelah barat berbatas dengan rencana jalan,
 - Sebelah selatan berbatas dengan S. Lewen Adrianus,
 - Sebelah utara berbatas dengan S. Lewen Adrianus,yang diperoleh berasal dari jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan S. Lewen Adrianus, sebagaimana sesuai dengan Kuitansi Tanda Penerimaan Uang tanggal 21 Januari 1995 serta berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 21 Januari 1995, dimana S. Lewen Adrianus selaku Ketua Yayasan Tanah Mas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materi maupun kerugian moril yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yakni mengakui, mengklaim, berusaha mengambil/menyerobot dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangkaraya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak gugatan didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai dilaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 5969 K/Pdt/2025



Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Plk., tanggal 30 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih XXI AA, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan luas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Prabowo,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rencana jalan,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Masrun,sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10386 atas nama Bonar P. Aruan yang sekarang telah diperbaharui dan dibalik nama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17261 atas nama Rudie (Penggugat), berdasarkan jual beli tanah dalam Kuitansi tertanggal 10 Juni 2006 yang jual beli tersebut sah secara hukum dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Plk., adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiel yang dialami Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 5969 K/Pdt/2025



sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menyatakan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Terun Dullah (Tergugat) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/759/BAP/PEM/XII/KL-BT/2014 tanggal 30 Desember 2014 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.152.000,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 38/PDT/2025/PT PLK., tanggal 14 Juli 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 5969 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 38/PDT/2025/PT PLK., tertanggal 14 Juli 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Plk., tertanggal 30 April 2025;
- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi untuk keseluruhan;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2025, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 10386 atas nama Bonar P. Aruan yang telah diperbaharui dan dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 17261 atas nama Rudie (Penggugat), berdasarkan jual beli tanah dalam kuitansi tanggal 10 Juni 2006, yang telah dinyatakan sah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 5969 K/Pdt/2025



secara hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Plk.;

- Bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Terun Dullah (Tergugat) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/759/BAP/PEM/XII/KL-BT/2014, tanggal 30 Desember 2014, dengan luas 1.200 m², dimana bukti Tergugat tidak cukup kuat untuk mematahkan bukti otentik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 17261 atas nama Penggugat;
- Bahwa dengan demikian penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TERUN DULLAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TERUN DULLAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 5969 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 5969 K/Pdt/2025